生成式 AI 之合法應用及學術倫理標示 (一)-
著作權利應用及合理使用的判斷標準

v.20261013

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問
CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人
Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int’ l IPR Office
林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com
LinkedIn: https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin

財團法人馬偕醫護管理專科學校 - 研究發展組

2026.10.22

除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外本簡報採 CC-BY-SA-3.0-TW+ 發布釋出

lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

本職：

1 、群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

2 、 CC Taiwan Chapter Lead 、台灣開源法律網絡 共同創辦人

3 、究心公益股份有限公司獨立董事

歷任與現任：

1 、行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府資料開放諮詢小組會議委員

2 、臺北市政府公共參與組市政顧問

http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin



https://data.gov.tw/license



臺灣主權AI訓練語料庫
(Beta版)

關於語料庫 | 申請須知 | 語料資料集 | 授權條款 | 合作夥伴 | 登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

https://taic.moda.gov.tw/content/license



https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316



https://moda.gov.tw/press/press-releases/16790

Open Source Software License

→ 開放源碼授權條款

Creative Commons License

→ 創用 CC 授權條款

Open Data License

→ 開放資料授權條款

Open AI Model License

→ 開源 AI 模組授權

創作發展與教育學習的角度

淺探生成式 AI 與著作權利的正確認知及

產出素材的合法應用與倫理素養

大綱

01 | AI 與著作權的交集

02 | 何謂合法應用 AI

03 | 具體標示完善倫理要求

01 | AI 與著作權的交集

01 ｜ 01 著作權與 AI

著作權怎麼產生？保護的是什麼？

回歸基礎、認識著作權方能更徹底活用 AI

著作權 Copyright

是保護**創作表達成果**的法律

著作權保護

客體很**廣**

語言 音樂 戲劇 舞蹈

美術 攝影 圖形 視聽

錄音 建築 電腦程式

其他 ……

只要是人類的精神創作

詩、詞、書、畫

影音、多媒體

眼耳感知

五官欣賞

帶有創意的獨特人類精神的表達

文學、科學、藝術、學術範圍

都受到著作權法保護

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10

重製、**散布**、出租、**改作**、公開口述、**公開播送**、公開上映、公開演出、**公開傳輸**、公開展示、再公開傳達；公開發表。

取得書籍後載入 **NotebookLM** 進行各項應用？

未經授權、內部使用或主張合理使用之抗辯。

01 | 02

人與 AI 誰是創作者？ AI 生成內容的權利歸誰？

美學不歧視

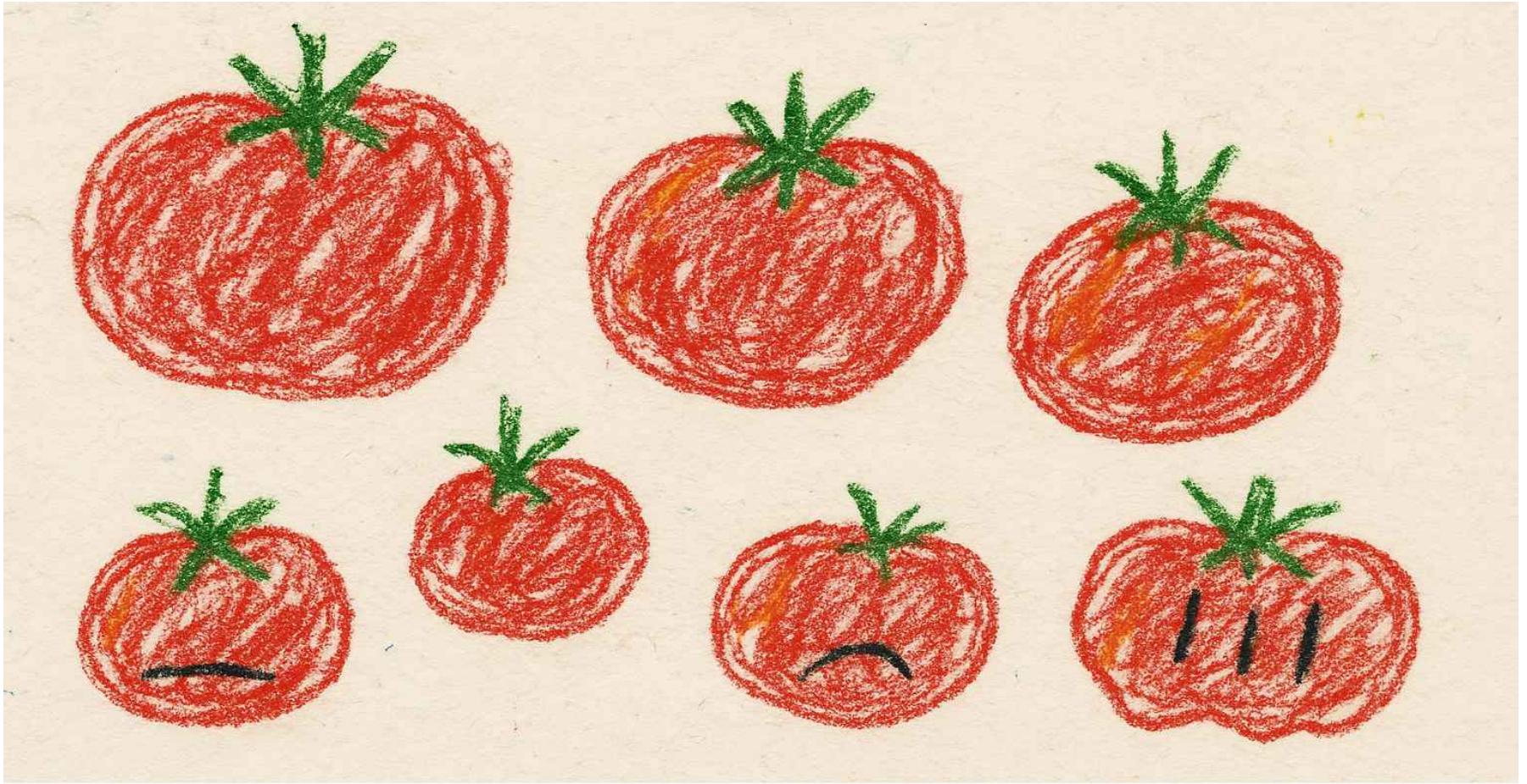
Minimal requirement of creativity

著作權適格的判斷、必須是人做的

著作權論「有 / 無」、不論「高 / 低」



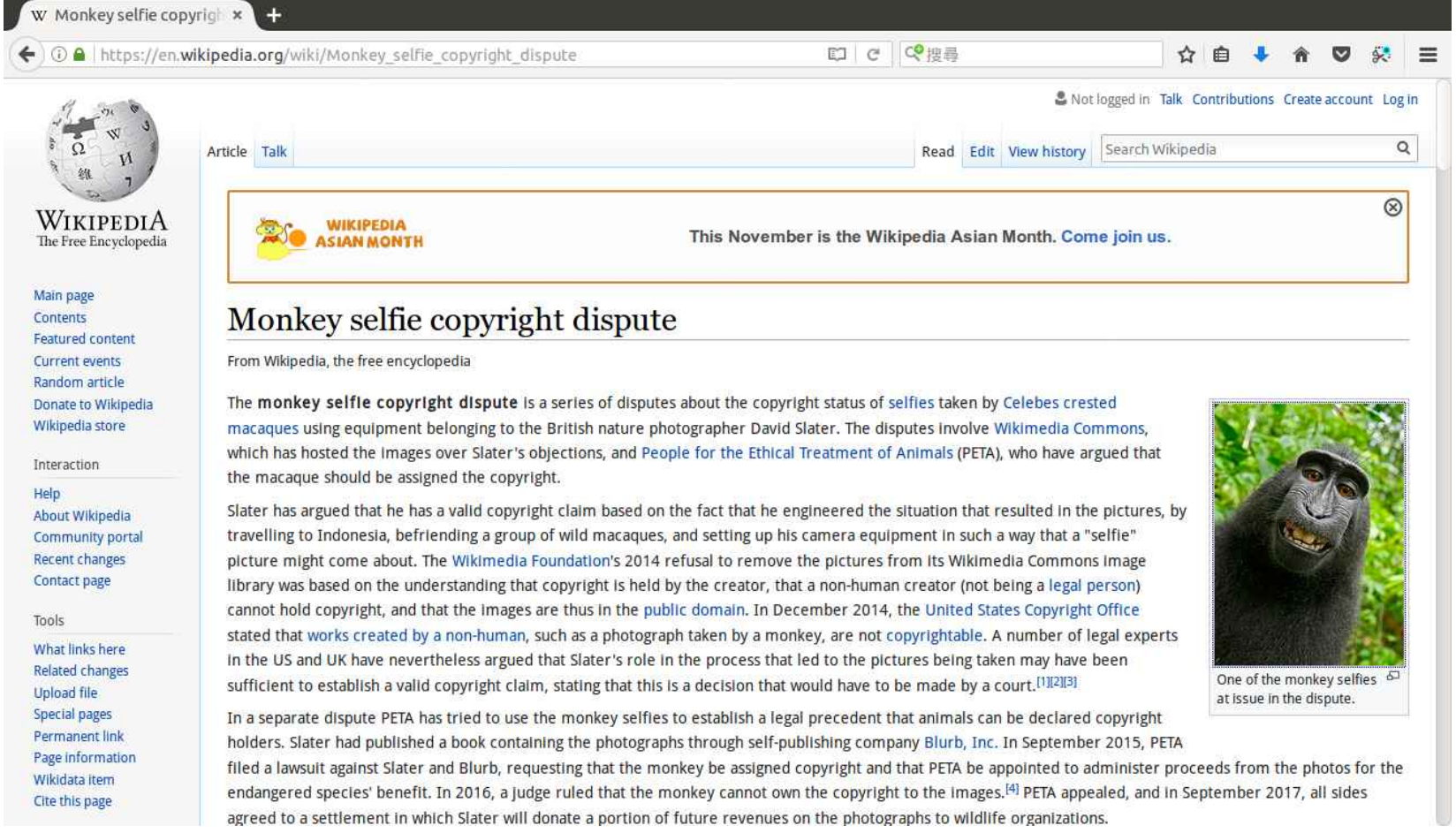
Reference illustration by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, April 12, 2025



"Reference illustration" by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, CC0-1.0, April 12, 2025.

要得到著作權保護

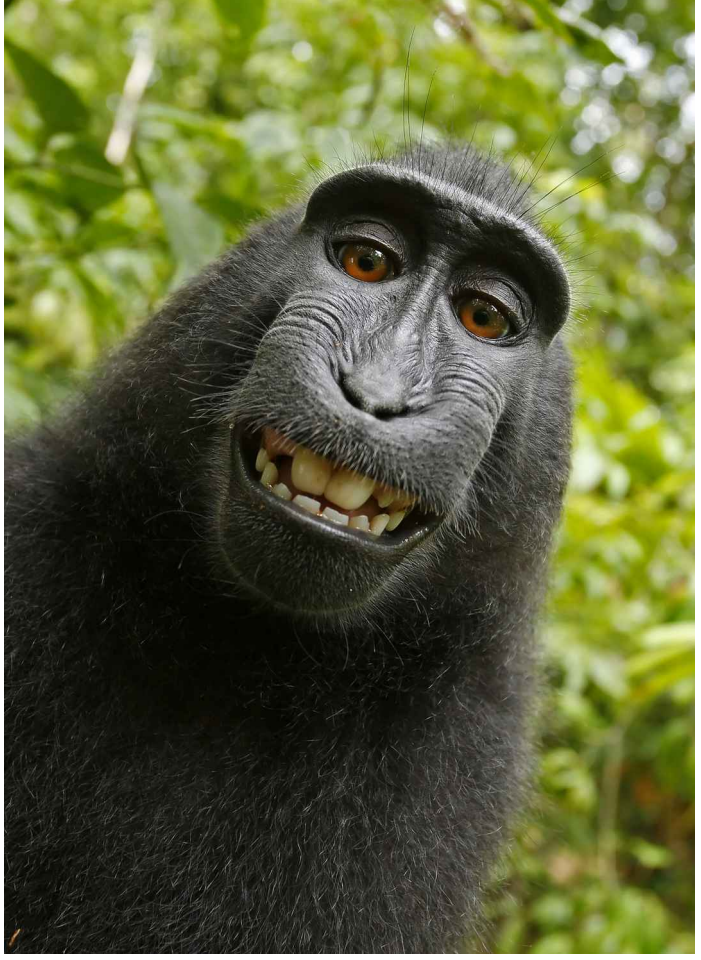
必須是人類的精神創作



Quoted under Fair Use doctrine, original attribution as:

CC BY-SA 3.0 @ wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Public Domain for the photo at: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait_large.jpg



By Self-portrait by the depicted Macaca nigra female. See article. - Wtop.com (archive; cropped and denoised by uploader), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36464057



Copyright does not protect content produced by Generative AI (GenAI): Thaler v Perlmutter
https://barrysookman.com/2023/08/19/copyright-does-not-protect-content-produced-by-generative-ai-genai-with-no-human-involvement-thaler-v-perlmutter/

動物自發的行為

人工智慧全自動、半自動的混搭

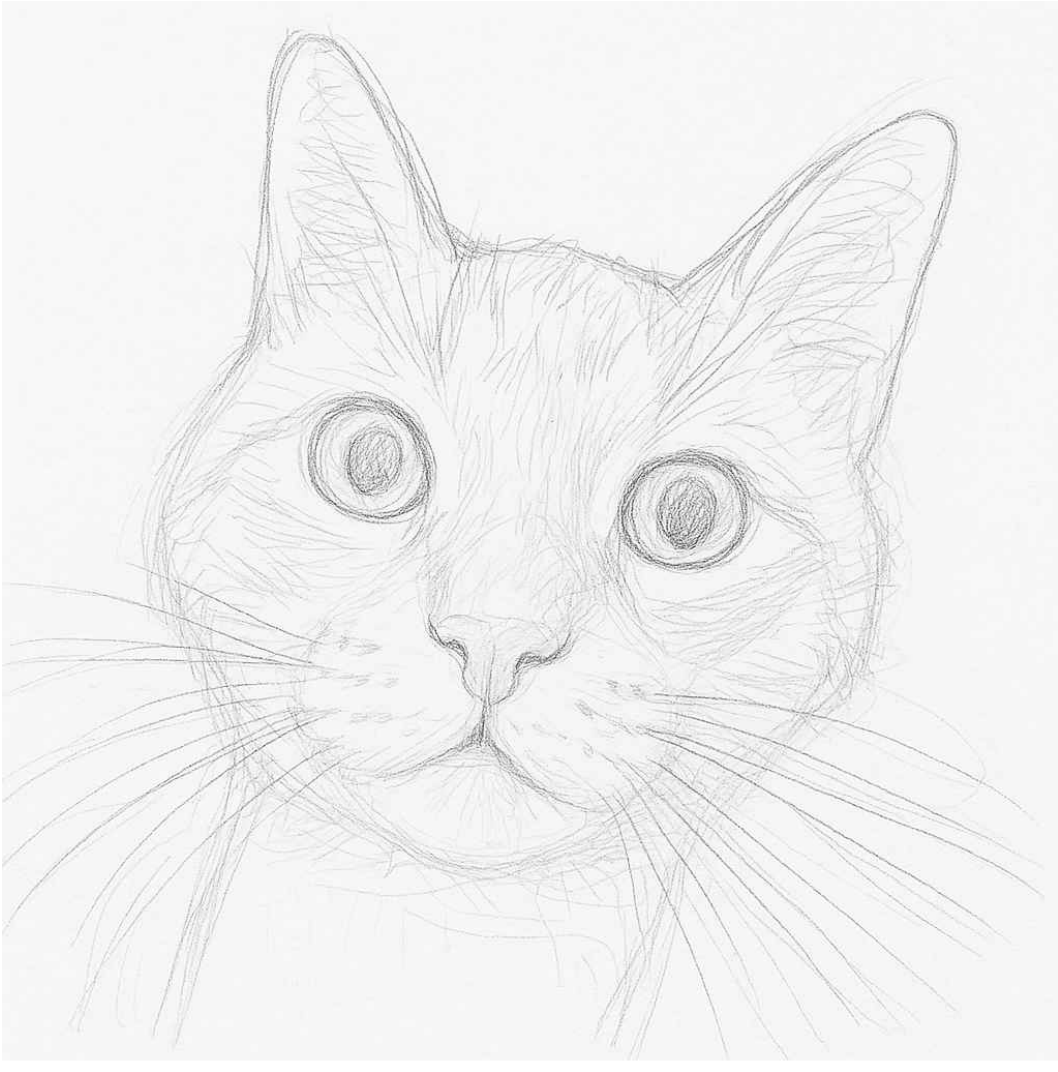
沒有人類精神的注入

著作權上便不受保護

AI 作品要受著作權保護

人為創意在前、機器修潤在後

機器亂數產生在前、人為創意修潤在後





"Illustration of AI Colorization Following a Human Sketch" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 license.



"Illustration of Human Refinement and Adaptation of an AI-Generated Work" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 dedication.

人類作品的判斷指標

1. 對所創作品理念的說明
2. 對創作成果的預見可能性
3. 重現創作表達的能力

更直觀的說：

1. 能說明、 2. 有想像 、 3. 可重現。

（就能 / 才能主張是人類的作品）

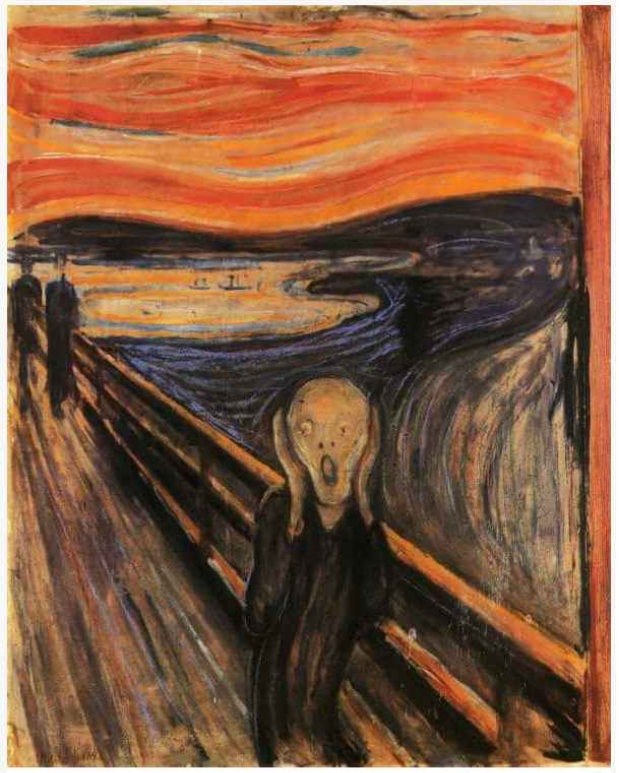
1. 我來、 2. 我見、 3. 我征服。

（拉丁語： Veni, vidi, vici ）

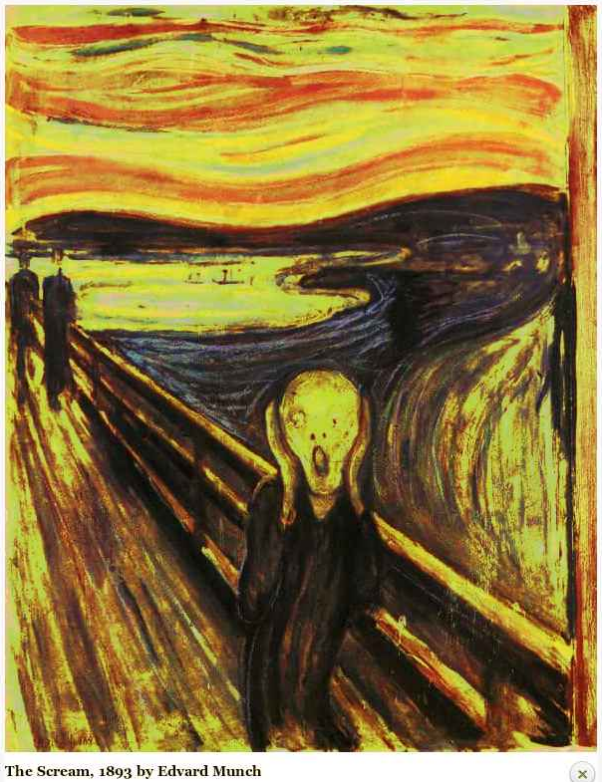
實務上、即使只是

１％的人類創意注入

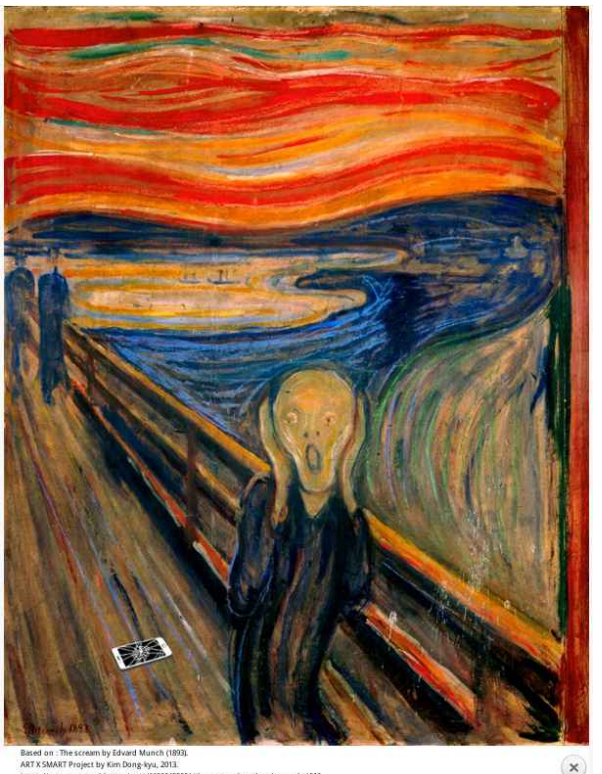
只要能達到畫龍點睛的創作奇點



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X SMART Project by Kim Dong-kyu, 2013.
https://artxsmart.tumblr.com/post/66080455891/the-scream-by-edvard-munch-1893

The ones on the left two, Public Domain at: https://www.edvardmunch.org/

The one on the right one, Fair Use at: https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg

Human in the Loop

Human on the Loop

01 | 03

著作權保護著作表達、然不及於背後概念

著作權保護標的

僅止於著作的表達（形式）

著作權法

並不保護「點子」！

除非您去申請專利或是把它當營業秘密！

著作權法第 10-1 條：

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1

著作權法第 10-1 條

依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=10-1

17 U.S. Code § 102(b) – Subject matter of copyright: In general

In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2021-title17/html/USCODE-2021-title17-chap1-sec102.htm

著作權框架下

重新創作 ≠ 抄襲改作



頭條要聞 〉 北捷封殺12款App 網友怒

分享到FB 分享到g+ 分享到Plurk 分享到Twitter

北捷封殺12款App 網友怒

「正版太爛 好用的卻被下架」

2013年01月16日 g+1 29



台北捷運公司要求侵權的App下架。廖祥瑞攝

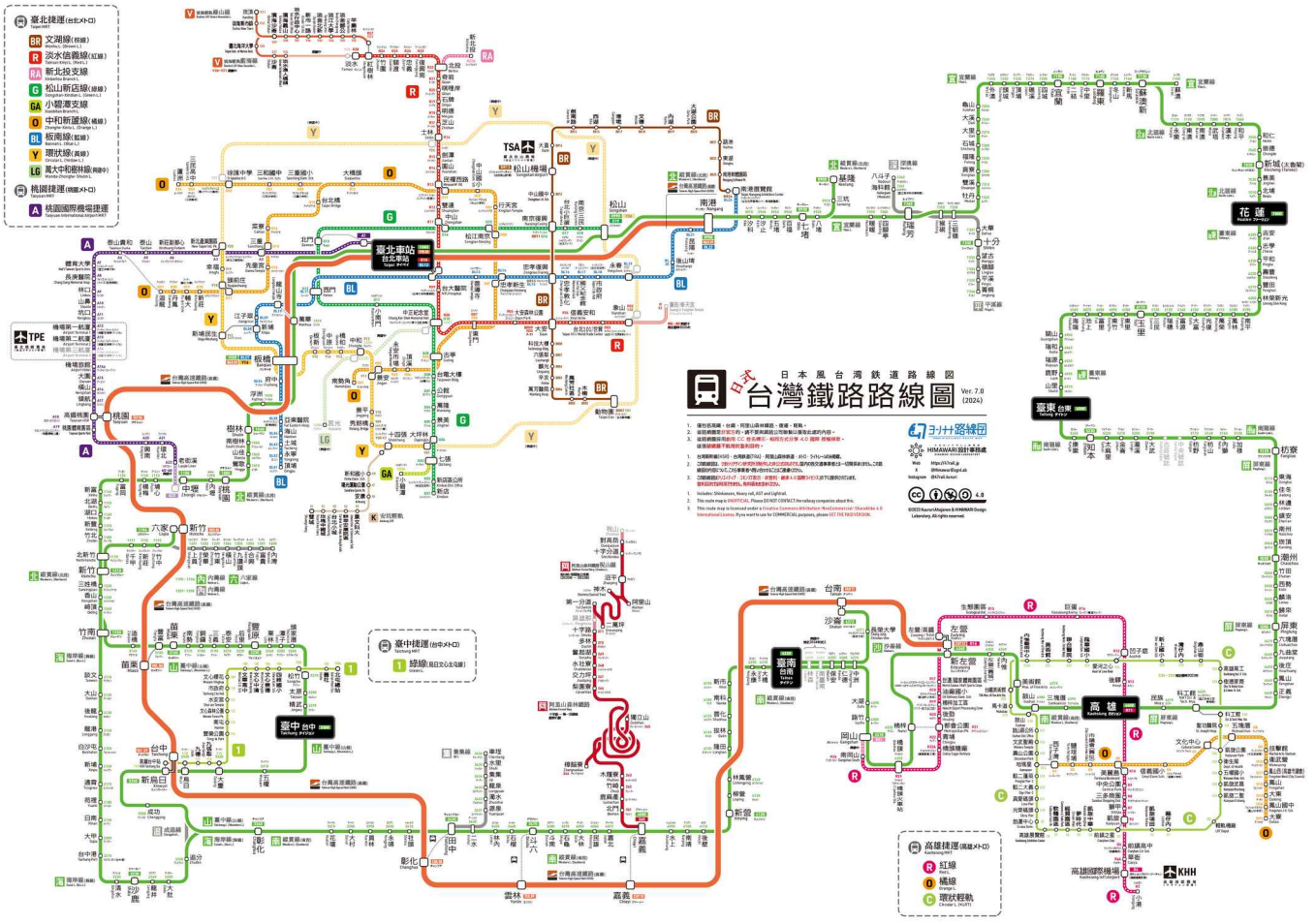
【許麗珍／台北報導】台北捷運公司向手機軟體Ａｐｐ業者開鍘，去年底以違反著作權為由，發文要求Google Play與App Store兩下載平台撤除十二款未經北捷授權的捷運網圖Ａｐｐ，截至昨日已有五款下架，並籲民眾下載北市交通局正版「台北好行」Ａｐｐ。網友砲轟「台北好行」太爛，好用Ａｐｐ卻被要求下架。

按讚看蘋果 食安問題追追追

網友kenf（肯夫）在台大PTT（telnet://ptt.cc）貼文，指Google Play知名北捷查詢Ａｐｐ「台北捷運地圖」遭下架，檢舉的北捷並對涉及侵權的其他同類型十一款Ａｐｐ，向軟體商店提出檢舉，引發網友熱烈討論。

Fair Use at: http://web.metro.taipei/img/all/metrotaipeimap.jpg

Public Domain for the text at law at: http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130116/34773133/



HIMAWARI 設計事務處， " 日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0 @ https://47rail.jp/get-routemap/taiwan/, CC-BY-NC-SA 4.0 .

日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0

1 、僅包括高鐵、台鐵、阿里山森林鐵路、捷運、輕軌

2 、這路線圖是非官方的，請不要與鐵路公司聯繫以獲取此處的內容。

3 、這路線圖採用創用 CC 姓名標示 - 非商業性 - 相同方式分享 4.0 國際授權條款，不能用於盈利目的。

HIMAWARI 設計事務處， " 日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0 @ https://47rail.jp/get-routemap/taiwan/, CC-BY-NC-SA 4.0 .

不論是誰、都有地位

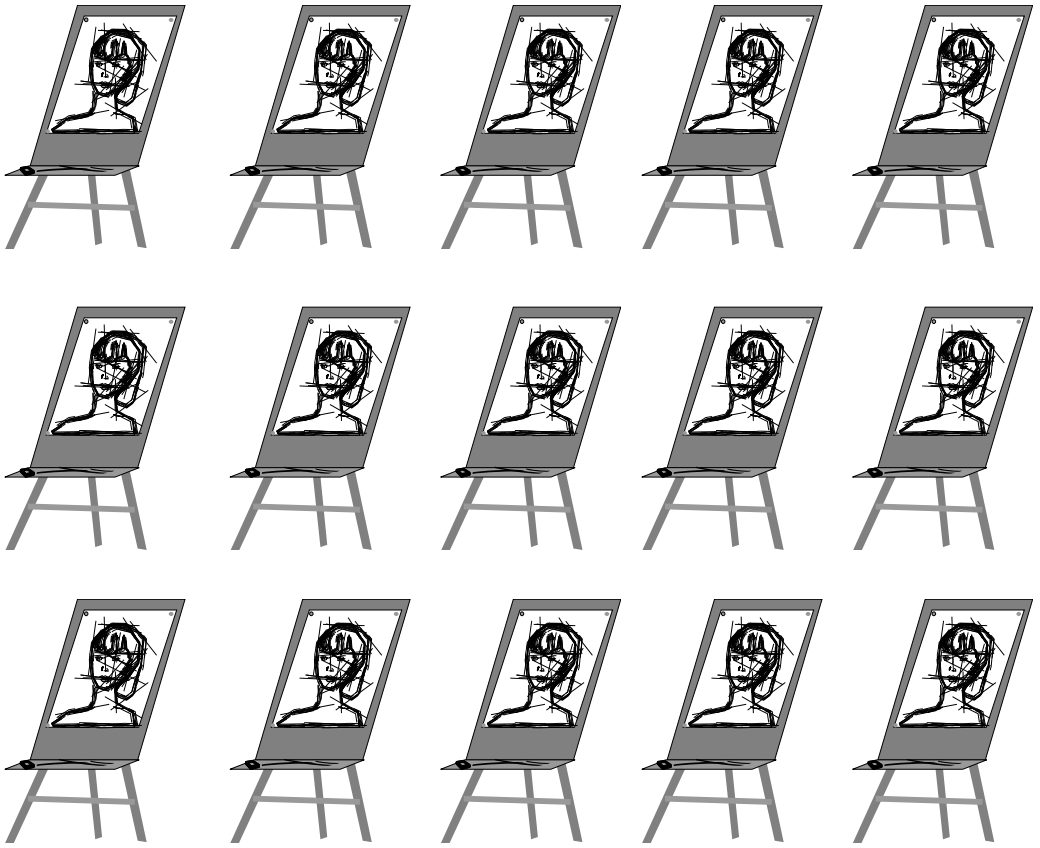
重新畫一張自己的捷運圖

著作權法第 10-1 條：

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1



CC0 at: https://openclipart.org/detail/155725/portrait-sketch



CC0 at: https://openclipart.org/detail/155725/portrait-sketch

個別依概念重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

02 ｜何謂合法應用 AI

訓練、產出、輸出

訓練 → 應用 / 成果

training → outcomes

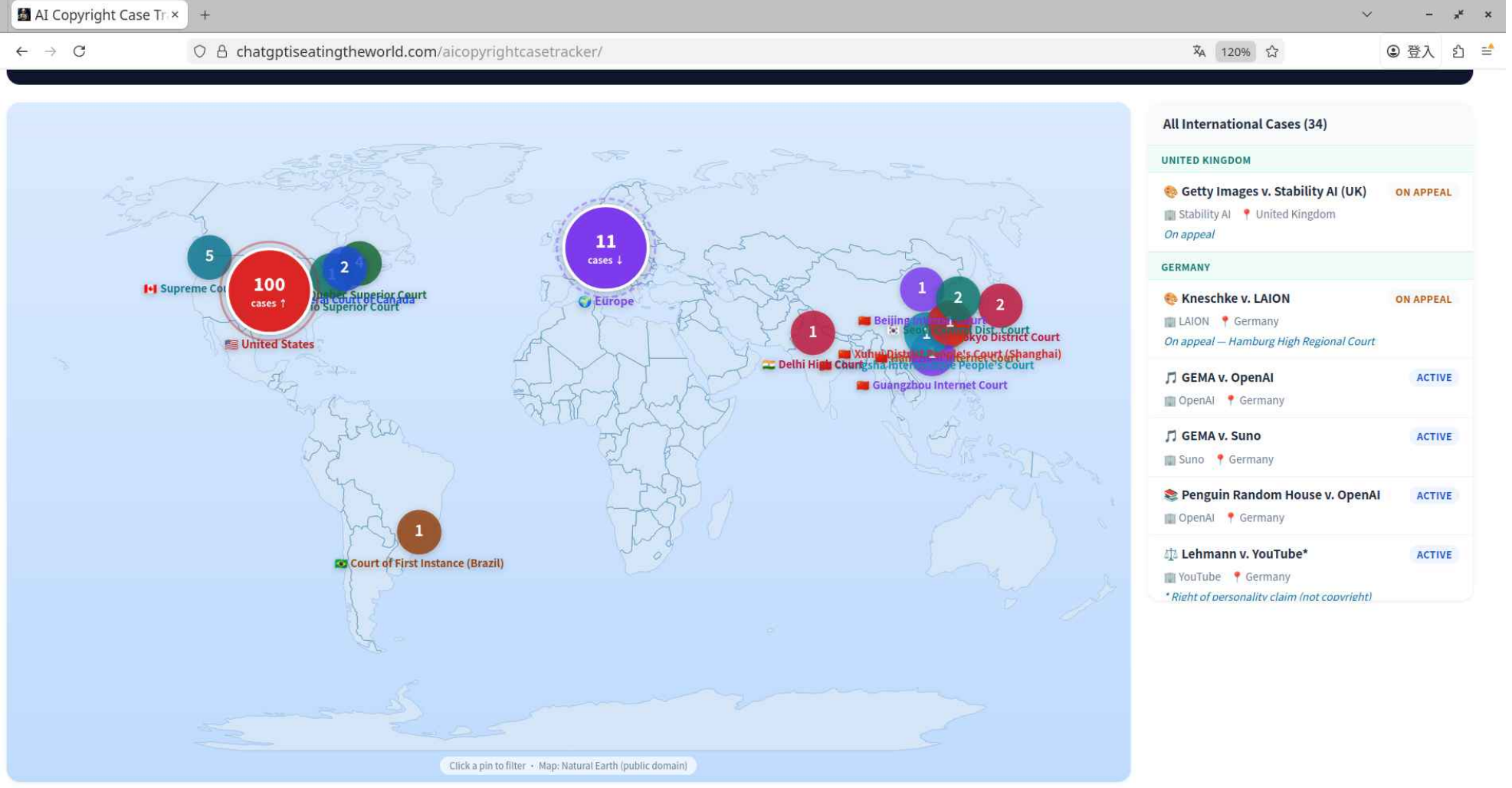
Outcomes: models, weights, softwares, tools, documentation, and outputs.

02 | 01

AI 訓練與建立階段的合法模式



https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/



https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/

US judge approves A ×

www.reuters.com/world/us-judge-approves-anthropics-15-billion-settlement-co 200%

Reuters

Subscribe

US judge approves Anthropic's $1.5 billion settlement of copyright lawsuit

By **Blake Brittain**

July 21, 2026 4:49 AM GMT+8 · Updated July 21, 2026

Aa



https://www.reuters.com/world/us-judge-approves-anthropics-15-billion-settlement-copyright-lawsuit-2026-07-20/

OpenAI used song ly ×
www.reuters.com/world/german-court-sides-with-plaintiff-copyright-case-agains
200%

OpenAI used song lyrics in violation of copyright laws, German court says

By **Jörn Poltz** and **Friederike Heine**

November 11, 2025 7:46 PM GMT+8 · Updated November 11, 2025



https://www.reuters.com/world/german-court-sides-with-plaintiff-copyright-case-against-openai-2025-11-11/

German court rules

www.reuters.com/world/german-court-rules-ai-music-firm-suno-broke-copyrigh

200%

Reuters

Subscribe

German court rules AI music firm Suno broke copyright rules

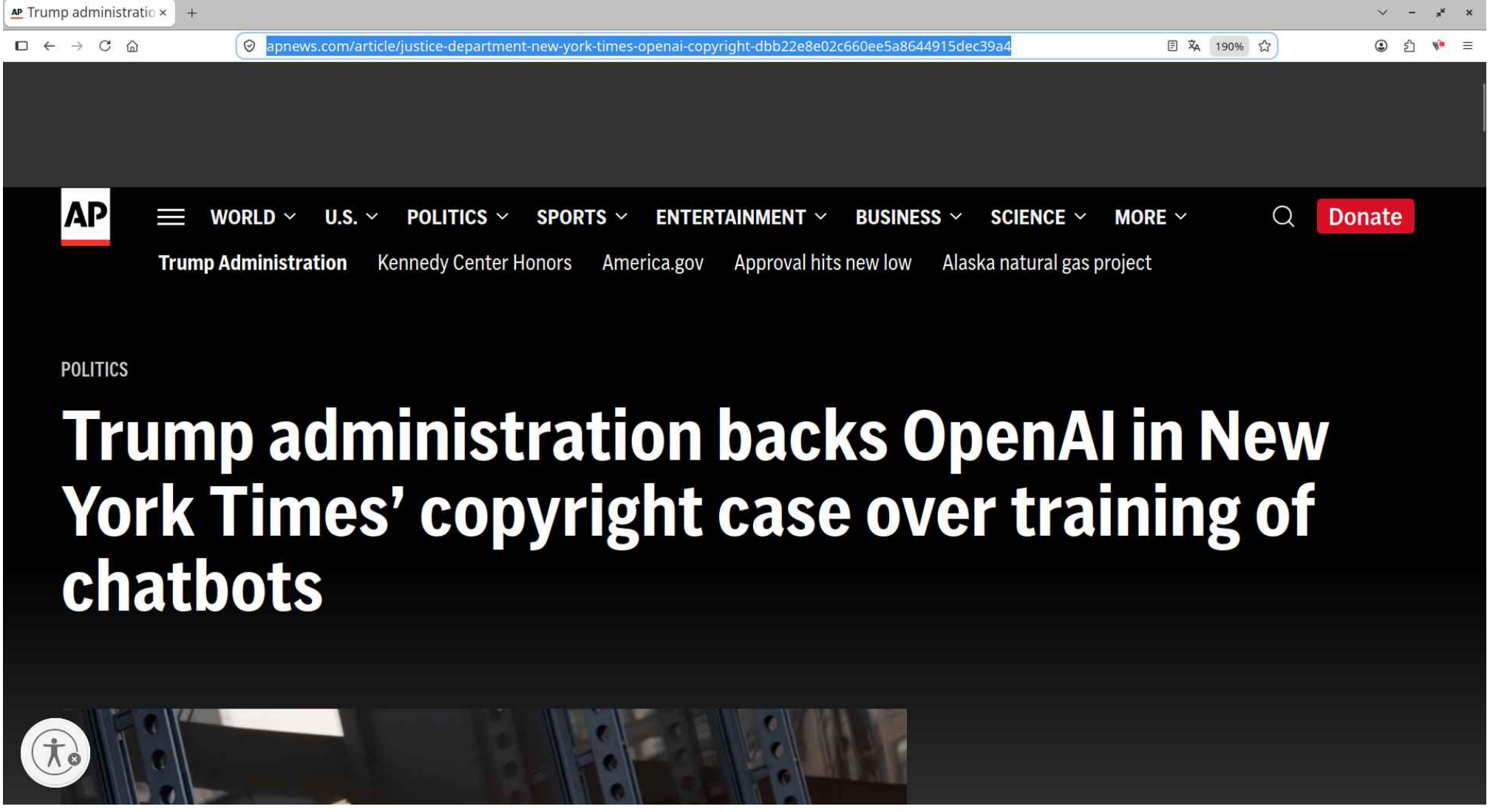
By **Reuters**

July 31, 2026 3:25 PM GMT+8 · Updated August 1, 2026

Aa



https://www.reuters.com/world/german-court-rules-ai-music-firm-suno-broke-copyright-rules-2026-07-31/



https://apnews.com/article/justice-department-new-york-times-openai-copyright-dbb22e8e02c660ee5a8644915dec39a4

gov.uscourts.nysd.6
storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.641355/gov.uscourts.nysd.641355.316.0_1.pdf
1 頁，共 20 頁
220%

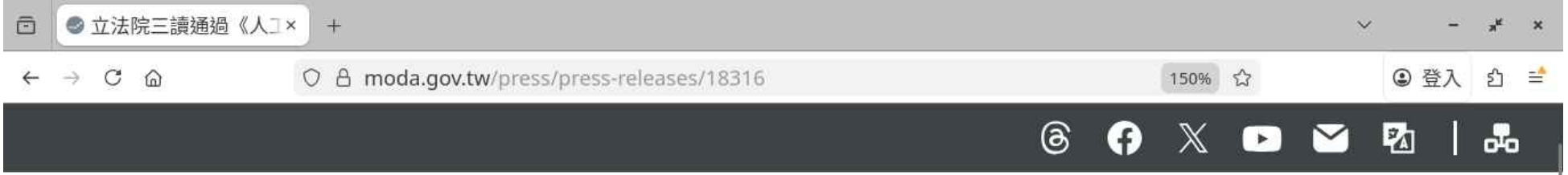
UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

IN RE: OPENAI, INC. COPYRIGHT INFRINGEMENT LITIGATION This Document Relates To: All Matters	25-md-3143 (SHS) (OTW) **STATEMENT OF INTEREST OF THE UNITED STATES**

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.641355/gov.uscourts.nysd.641355.316.0_1.pdf

《人工智慧基本法》

和 CC 授權與 AI Ready Data



立法院三讀通過《人工智慧基本法》 構築我國AI創新與安全治理基石

立法院114年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，旨在促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利。本法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

行政院自113年著手規劃推動《人工智慧基本法》

https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316

(1) 特別法優先於普通法

第十一條 相關法規之解釋與適用，如與其他法規扞格，在符合本法第四條基本原則之前提下，以促進新技術與服務之提供為優先原則。

第四條 政府推動人工智慧之研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提下，發展良善治理與基礎建設，並遵循下列原則：

一、永續發展與福祉。二、人類自主。三、隱私保護與資料治理。四、資安與安全。五、透明與可解釋。六、公平與不歧視。七、問責。

(2) 公私協力、資料開放入法

第十二條 政府應致力推動人工智慧相關之國際合作；並基於公私協力原則，積極與民間共同推動人工智慧之創新運用。

第十三條 政府應建立資料開放、共享及再利用機制，以提升人工智慧使用資料之可利用性，並定期檢視與調整相關法令及規範。

AI-Ready 開放資料專案

AI-ready Open Data Project

FAIR + TRUST

打造 AI-Ready Data 的雙引擎

FAIR 的資料，存放於 TRUST 的環境，創造可被信任、可被利用的未來。

FAIR 資料本身的特性 The quality of data

F — Findable 可被找到
- 提供豐富的中繼資料
- 使用永久識別碼（PID）
- 可被搜尋引擎索引

A — Accessible 可被存取
- 明確的存取政策與授權
- 使用標準通訊協定
- 即使資料變動仍可存取

I — Interoperable 可互通
- 明用開放標準格式
- 使用共享詞彙與本體
- 可與其他資料整合

R — Reusable 可被重複使用
- 清楚的使用授權（如 CC）
- 詳細的來源與描述
- 符合領域標準與品質

高品質資料 High Quality Data

↓

可信任環境 Trusted Environment

↓

創造價值 Create Value with Confidence

TRUST 資料保存環境的特性 The quality of the environment

T — Transparency 透明性
- 公開政策與流程
- 資訊清楚可查
- 決策可追溯

R — Responsibility 責任性
- 明確的角色與責任
- 倫理與法律遵循
- 利害關係人參與

U — User Focus 以使用者為中心
- 了解使用者需求
- 提供良好使用體驗
- 持續回饋與改進

S — Sustainability 永續性
- 長期保存與營運計畫
- 穩定的資源與支援
- 可持續的商業模式

T — Technology 技術性
- 採用可靠的技術
- 符合安全與隱私標準
- 持續更新與創新

適用領域 Applications

- 研究資料 Research Data
- 政府開放資料 Open Government Data
- 醫療健康資料 Health Data
- AI 訓練資料 AI Training Data
- 環境與永續資料 Environmental Data

帶來的價值 Benefits

- 提升信任 Build Trust
- 促進創新 Drive Innovation
- 促進合作 Enable Collaboration
- 創造影響力 Generate Impact

Made with ChatGPT-4.5 by Lucien C.H. Lin · CC0



Some Rights Reserved

著作權利人保留部份權利

什麼是 CC 授權？能吃嗎？

- 不能吃、但是能用來讓你的作品流通揚名傳散的更快！

CC 授權條款 / 放話條款

我的創作可以借你抄、給你用，但是你必須按照我預先設定的遊戲規則。



CC BY

姓名標示 / Attribution

依原作者指定或依要項標示必要的出處與顯名聲明



CC NC

非商業性 / Non-commercial

素材不得被用於金錢的換取或其他商業營利行為



CC ND

禁止改作 / No derivatives

作品在被利用過程中的原創作內涵不能被改變

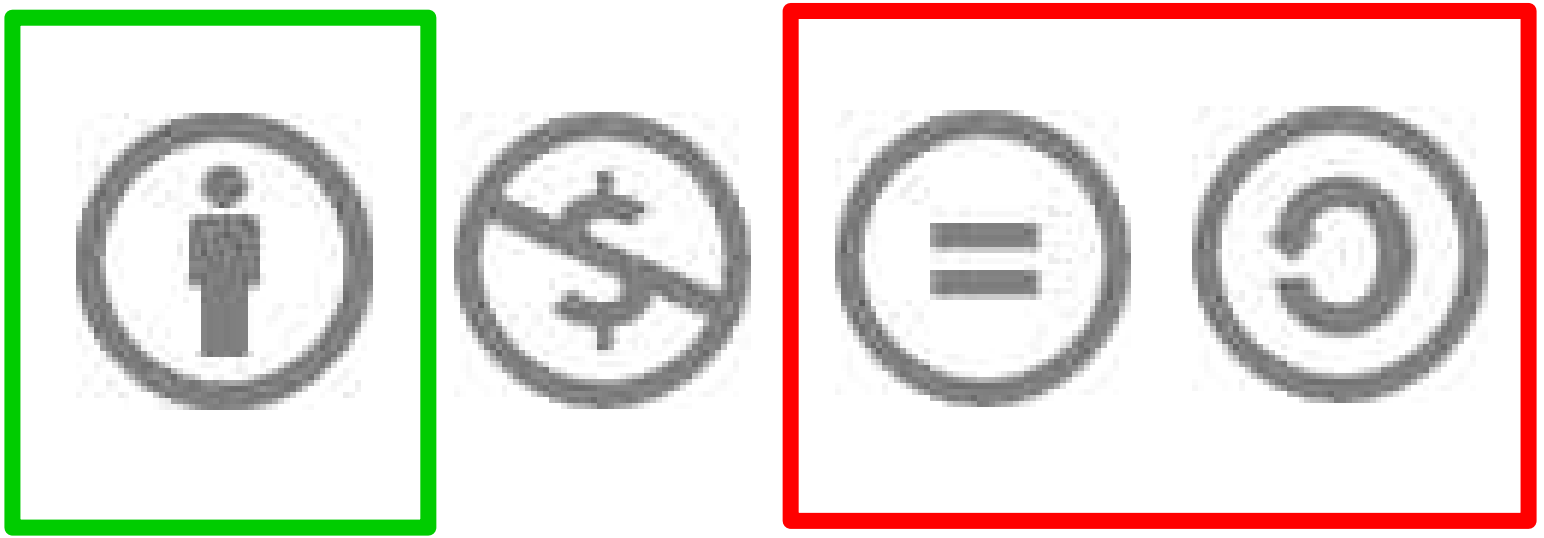


CC SA

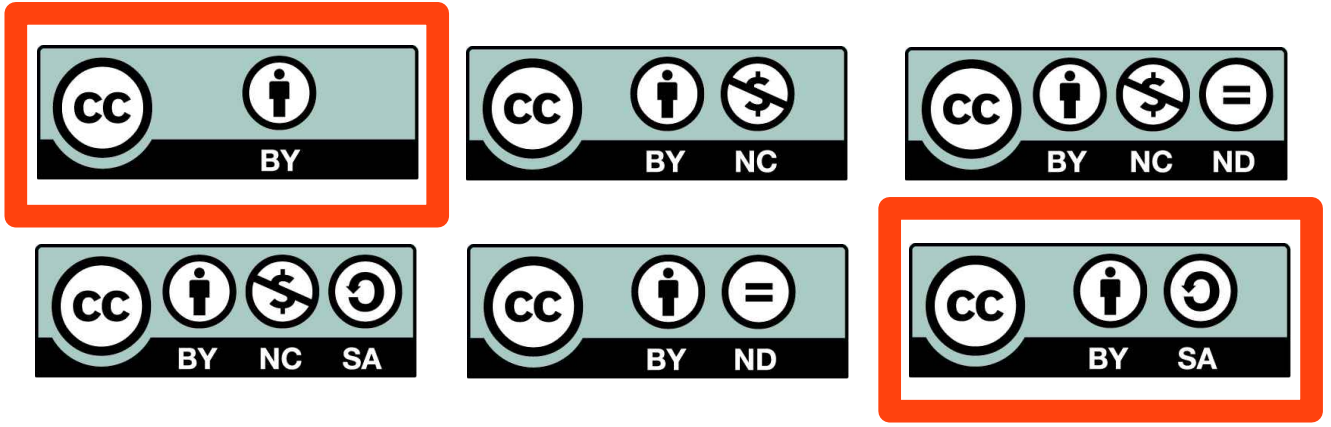
相同方式分享 **/ Share alike**

不論是否改作、後續作品都必須依完全一致的授權方式被利用

CC 四大元素



CC 六套組合



公眾領域標章

PDM ， Public Domain Mark

將不受著作權限制之作品以簡單、標準化的形式標示，使其易於被他人發現並提供使用。

善用以下四項客體

(1) 舊**新聞裡純粹述事**的部份（不涉及評論）

(2) 洽政府單位取得**公文**（非政府出版本、僅公文）

(3) **老照片**（拍攝完成 50 年未發表、或發表已達 50 年）

(4) **傳統工藝品**

公眾領域貢獻宣告

CC0 / CC Zero / CC 零

權利人拋棄對著作的利益，以釋出到**公眾領域**，讓其他人可以不限任何目的地自由使用著作，從事創作、提升或再使用等行為，而不受著作權或是資料庫相關法律的限制。



https://drive.google.com/file/d/1SM6AQIzJZG_s-haM45OKUnU0lkgvQFU4/view?usp=sharing

可以使用 CC 授權的素材來訓練 AI 嗎？

Understanding CC Licenses and Generative AI

可以使用 CC 授權的素 ×

tw.creativecommons.net/2025/07/07/can-cc-licensed-materials-be-used-fr 110%

creative commons | CC Taiwan

Forum

CC 介紹 | 專文編年 | 新聞彙整 | 找資源 | 推廣演講 | 公眾領域 | OpenGlam | 過往協作專案 | 關

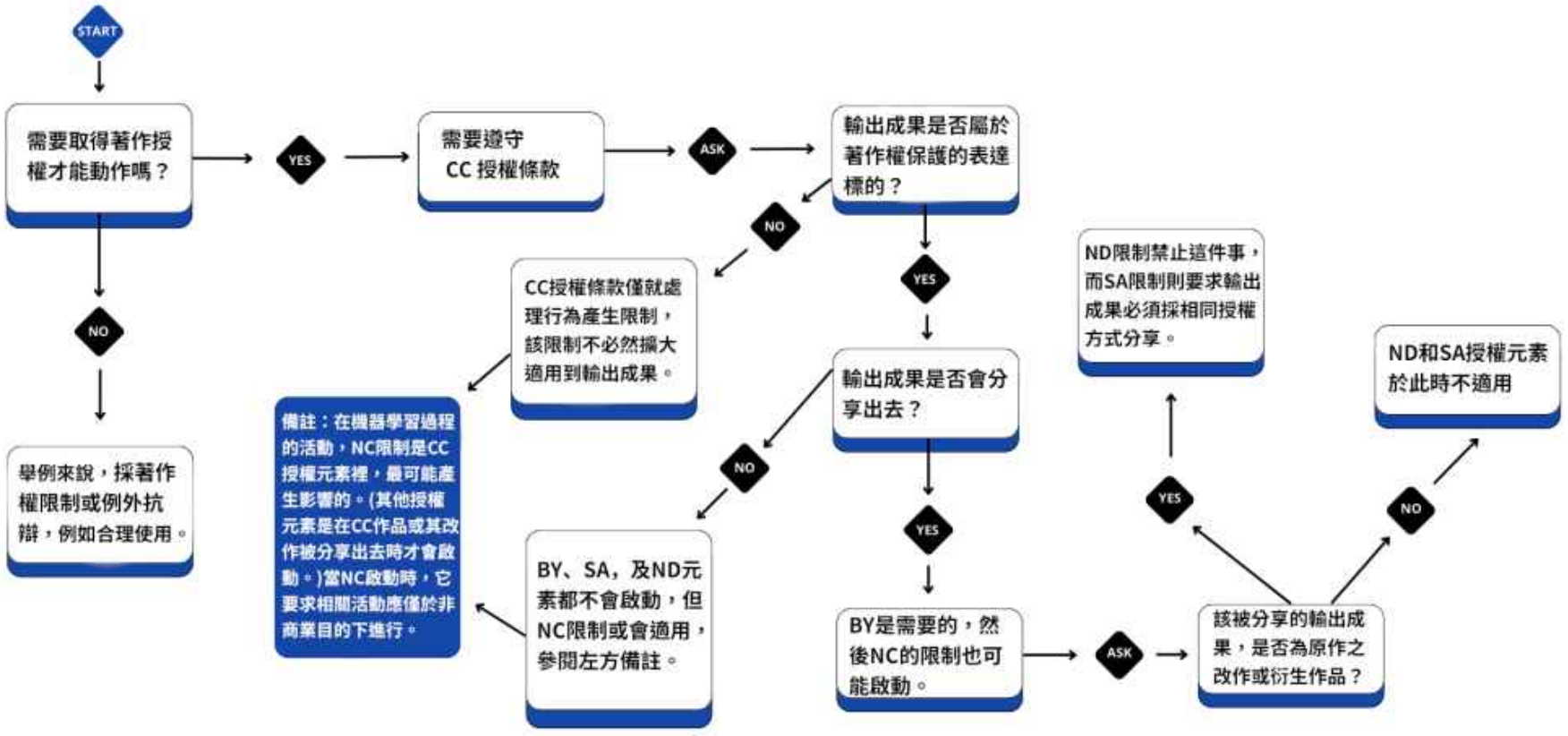
可以使用 CC 授權的素材來訓練 AI 嗎？

2025-07-07

文：林誠夏（Lucien Cheng-hsia Lin），CC-BY-SA-3.0-TW+。



CC BY-SA-3.0-TW+ @ https://tw.creativecommons.net/2025/07/07/can-cc-licensed-materials-be-used-for-ai-training/



《AI 與 CC 授權流程圖 v5》，由 Creative Commons 依 CC BY 4.0 授權條款提供，經林誠夏 (Lucien C. H. Lin) 翻譯為繁體中文版本，並同樣依 CC BY 4.0 授權條款釋出：https://tw.creativecommons.net/2025/07/07/can-cc-licensed-materials-be-used-for-ai-training/

CC 素材或許可以用！

但如果原表達還在

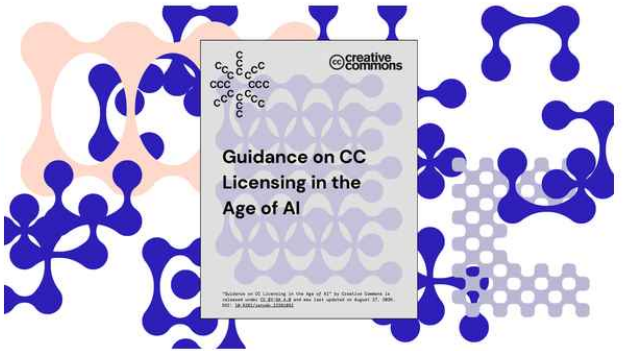
就是 BY 、 SA 、 NC 、 ND

都要遵守

Licenses & Tools

Guidance on Using CC Licenses in an AI Ecosystem

by Creative Commons



"LG" by Creative Commons is licensed under CC BY-SA 4.0

Download The Guidance

Since 2002, Creative Commons (CC) licenses have served as legally enforceable tools for digital sharing. Beyond their functionality, they also signal a commitment to open sharing in the public interest.

CC's general guidance has been to acknowledge and support all valid uses for each of

https://creativecommons.org/2026/09/03/guidance-on-using-cc-licenses-in-an-ai-ecosystem/



https://data.gov.tw/license



臺灣主權AI訓練語料庫
(Beta版)

關於語料庫 | 申請須知 | 語料資料集 | 授權條款 | 合作夥伴 | 登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

https://taic.moda.gov.tw/content/license



https://tcmb.culture.tw/zh-tw

標章、宣告與授權條款

圖示	種類	說明
	PDM	公眾領域標章 本標章所標示之作品，因年代久遠或特別規定而進入公眾領域，就著作權利方面，任何人皆可以任何方式、為任何目的使用。 閱讀PDM標章說明
	CC0	公眾領域貢獻宣告 本貢獻宣告允許在法律規定最大範圍內，拋棄與作品有關之所有著作權利，以將作品貢獻至公眾領域。若該拋棄因特定理由無法完全實踐，則原則上該宣告依最小變更原則，將作品轉採CC BY或其他更相近的授權模式提供利用。 閱讀CC0標章說明
	OGDL	政府資料開放授權 作品於著作權上，提供不限目的、時間、地域、範圍之利用，採非專屬、不可撤回、免授權金的方式實踐。然使用者須依原發布者指示，標示相關顯名資訊，並自行承擔使用責任。本授權與CC BY 4.0具單向相容性，原採政府資料開放授權條款提供之作品，後續得轉依CC BY 4.0授權的方式利用。 閱讀OGDL標章說明
	CC BY	姓名標示 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用），惟使用時必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名。 閱讀CC BY標章說明
	CC BY-SA	姓名標示—相同方式分享 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用）。若使用者修改該著作時，僅得依本授權條款或與本授權條款類似者來散布該衍生作品。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。 閱讀CC BY-SA標章說明
	CC BY-NC	姓名標示—非商業性 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

故宮典藏資料檢索-Oper × 故宮典藏資料檢索-Op × +

digitalarchive.npm.gov.tw/opendata/# 160%



「六龍御天頌」圓墨



錦袱



紅漆龍紋盒



綾套



九子墨









黑漆描金雙龍嵌螺鈿「御題萬春集慶冊…



御題《萬春集慶》冊〈萬派春濤〉詩藍墨

網站資料開放宣告

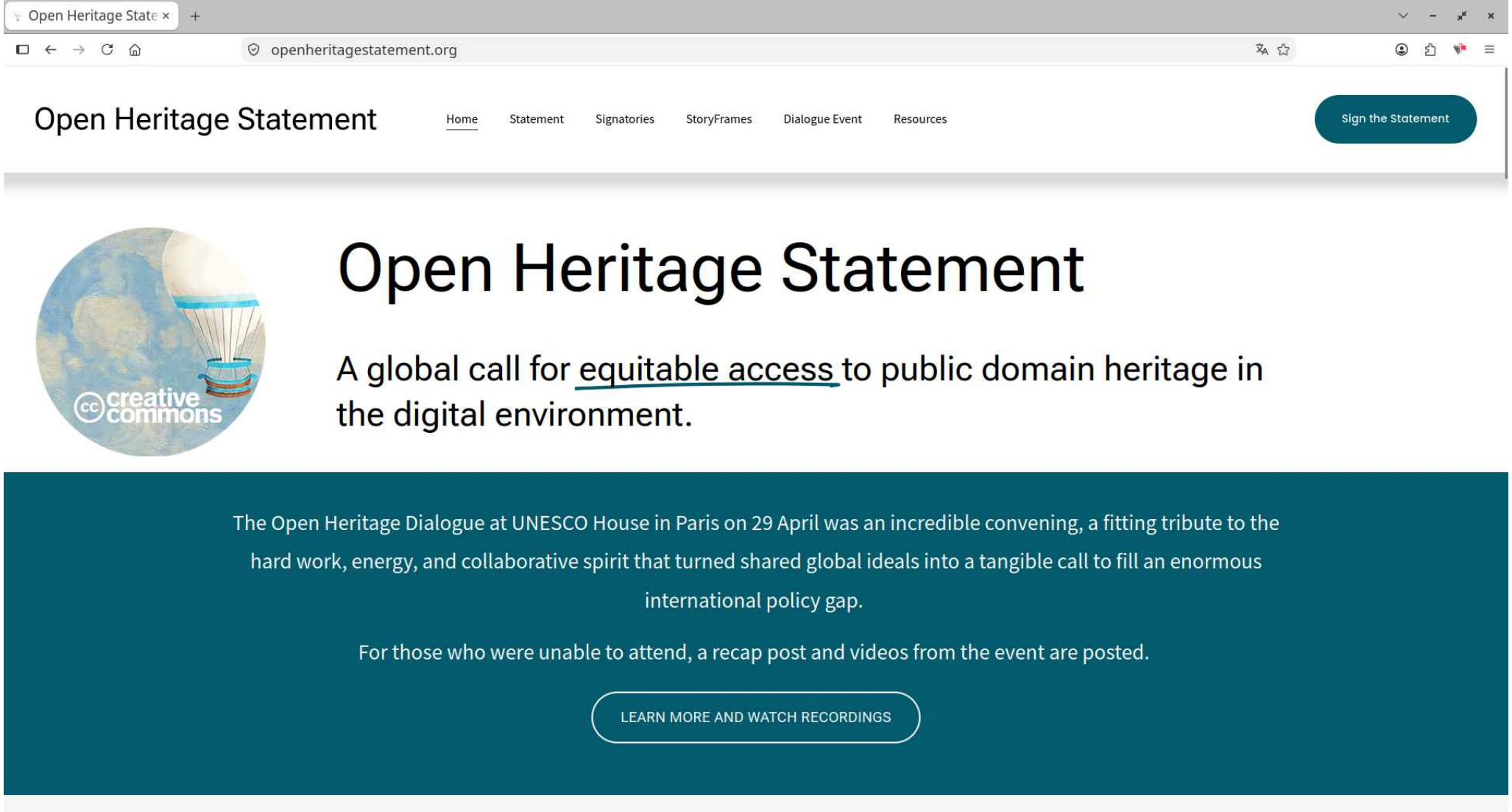
開放院藏書畫類、器物類、織品類文物低階圖像（100萬畫素）計約41萬幅，以「公眾領域貢獻宣告」（CC0）規範，不須註明出處。

開放院藏書畫類、器物類、織品類文物中階圖像（600萬畫素）計約41萬幅，中階圖檔及本網站文字均以「CC授權條款4.0」之CC BY 姓名標示規範，無須申請、不限用途、不用付費即可公開使用，惟需於適當位置呈現中文或英文姓名標示（選擇一種表示型式），○○○○○為使用圖檔之品名。

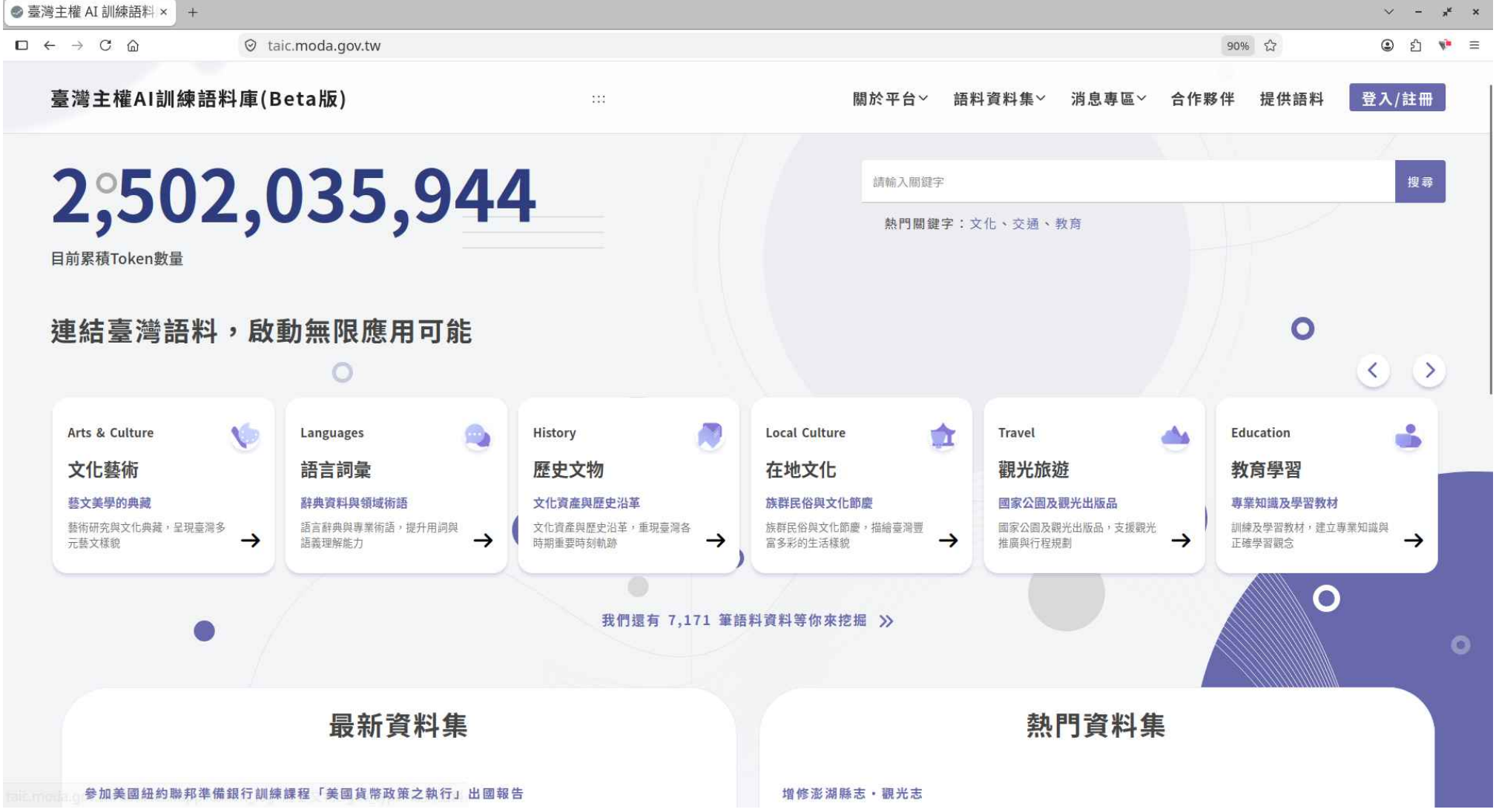
中文表示型式：

1 / 7245 頁

https://digitalarchive.npm.gov.tw/opendata/



https://openheritagestatement.org/



https://taic.moda.gov.tw/



https://moda.gov.tw/press/press-releases/20640

數發部徵集台灣主權AI語料 出版界反對無償授權

2026-10-01 00:00 聯合報／記者陳宛茜、馬瑞璿／台北報導



臺灣主權 AI 訓練語料庫

1.政府資料開放授權條款

OGDL-Taiwan

2.臺灣主權 AI 訓練語料授權條款

SAITD-Lic-Taiwan

https://taic.moda.gov.tw/

臺灣主權 AI 訓練語料授權條款

1 、訓後脫勾→ 2 、簡要標識→ 3 、合理學習→ 4 、降減爭議→ 5 、透明課責→ 6 、與既有開放開源授權體系之搭配。

- **CC 授權 - 姓名標示 - 非商業性** + 臺灣主權 AI 訓練語料授權條款
- **CC-BY-ND-with-Taiwan-AI-training-exception**

專訪

誰在使用台大師生的課程資料？專訪台大教學平台：如何避免AI資料授權爭議重演

November 28, 2025

臺灣大學的教學平台「NTU COOL」於今年（2025）9 月 25 日更新其《用戶協議》，新增條款要求使用者授權平台將其上傳的課程素材、作業、討論區內容等，經「去識別化」處理後，應用於輔助教學之人工智慧模型（AI model）的研發與後續開源計畫。若使用者不同意授權資料，個人教學平台頁面便遭凍結，導致學生無法上傳課程作業，形同變相強制同意，引發臺大學生強烈不滿，質疑此舉侵犯隱私與個人資料自主權。

https://www.cpaper.org/interview/ntu-cool/

NTU_COOL 使用者條款

drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/edit

NTU_COOL 使用者條款

檔案 檢視 工具 說明

登入

第 1 頁（共 7 頁） 100%



NTU COOL 使用者條款 v.20260702

- NTU COOL使用者條款 FAQ
- NTU COOL 使用者資料使用說明

【前言】

歡迎您使用 NTU COOL！為使用 NTU COOL 平臺（下稱「本平臺」）提供的相關服務，您應閱讀並遵守本《使用者條款》（下稱「本條款」）。請您務必審慎閱讀並充分理解各條款內容，特別是免除或限制責任條款，以及開通或使用特定服務時可能適用的其他條款，並於確認後點選「同意」。

請注意：免除或限制責任條款，將以加粗或其他醒目方式標示，以提醒您特別留意。

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

NTU_COOL 使用者條 ×
drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/edit
180%
NTU_COOL 使用者條款
檔案 檢視 工具 說明
登入
第 5 頁（共 7 頁）
100%






【人工智慧訓練與退出機制】

甲方未行使其人工智慧訓練退出地位，而點擊本條款之同意區塊時，視為同意將其所提供之素材，非專屬、無償授權乙方轉提供予校內其他單位（下稱收受單位）用於人工智慧之學術研究與技術開發，包括但不限於模型訓練、權重生成、程式碼或文件整備等。

前述素材經收受單位重新調整、編輯處理後之訓練資料，於與原素材未達實質近似，且不產生市場替代效果之前提下，得由該單位採「CC授權-姓名標示-非商業性 4.0 國際」或其後更新版本之授權條款發布、分享，相關姓名標示得簡化為「NTU COOL AI 訓練語料-功能說明-v.版本號」，或採其他更具流通效率之標記方式為之。

為增進公眾利益、提升學研資料於人工智慧領域之應用價值，乙方就校內單位提案釋明，明確符合《人工智慧基本法》所訂各項原則之指標性訓練資料，並依循提案時校方就人工智慧研究與應用之各項指導文件與審驗流程者，得額外同意該單位採行《臺灣主權AI訓練語料授權條款》與「CC授權-姓名標示-

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

NTU_COOL 使用者條款

檔案 檢視 工具 說明

登入

第 5 頁（共 7 頁） 100%



3



4



5



為增進公眾利益、提升學研資料於人工智慧領域之應用價值，乙方就校內單位提案釋明，明確符合《人工智慧基本法》所訂各項原則之指標性訓練資料，並依循提案時校方就人工智慧研究與應用之各項指導文件與審驗流程者，得額外同意該單位採行《臺灣主權AI訓練語料授權條款》與「CC授權-姓名標示-非商業性 4.0 國際」或其後更新版本之 CC授權條款搭配使用。意即利用該資料相關訓練成果之產出，包括相應之模型、權重與應用程式，原 CC授權條款所設之姓名標示義務、非商業性限制，將依《臺灣主權AI訓練語料授權條款》進行放寬或免除。

當利用本平臺相關素材之 **AI** 訓練成果，與原素材未達實質近似，且不產生市場或其他利用目的及性質之替代效果時，甲方同意不將相關訓練成果，視為其所貢獻素材之改作、編輯，及各類相關的智慧財產權衍生標的。除本條款所定之【人工智慧訓練與退出機制】外，甲方同意不對相關產出與輸出之後續學術利用、再散布或運算行為，施加任何限制或提出訴訟。

甲方得隨時選擇退出 AI 訓練用途，退出之意思表示可透過本條款勾選選項或使用者帳號設定完成。

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

歐盟數位單一市場著作權指令

Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market

Text and Data Mining (TDM)

1.合法存取（ lawful access ）→ TDM

2.然權利人權利人得以適當方式（ appropriate manner ）
表達退出（ opt-out ）！

3.研究機構與文化典藏機構的 TDM 強制例外

AI 訓練之額外同意條款

若蒙勾選 AI 訓練之額外允許，本素材同意單位得採行《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》與主授權協議搭配使用。意即利用本素材相關訓練成果之產出，包括相應之模型、權重與應用程式，主授權條款或已預設之姓名標示義務、非商業性限制，將依《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》進行放寬或免除。

https://taic.moda.gov.tw/content/license

02 | 02

AI 產出與佈署階段的合法態度

合理使用與 AI 新創

善用主權 AI 訓練語料授權機制

合理使用

1 、著作權之例外及限制 (Copyright exceptions and limitations) ；

2 、合理使用 (Fair Use) 、公平處理 (Fair Dealing) ；

3 、**灰色地帶**、承擔**風險**。

Fair Use→ 無權使用→合乎界限→合理使用 / Fair & Just / 不必受罰→通說：抗辯權 / 著作權法 §44-63 、 65 / 美國著作權法 §107→ 調合公益 vs. 私益→報導 / 評論 / 教學 / 研究 / 其他正當目的→私益退讓的領域 / 學習→概念 / 界限→條件 / 範圍→著作權法 §65 / 四大要點→ 1. 利用的目的與性質 / 公益 / 眾人的需求 / 轉化性的目的→ 2. 著作之性質 / 公益 / 史書、字典 / 必需品→ 3. 利用之質量比例 / 微罪不舉→ 4. 對市場價值之影響 / 無體財產權 / 取代效應。

著作權法第 65 條：http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=65

伯恩公約 (Berne convention)

1 、未經授權之重製利用是發生於特殊之情形（**個案性**）

2 、不妨礙原著作正常之利用（**不妨礙**）

3 、不得不當損害著作人之合法權益（**不損害**）

直觀核心的理解合理使用

1 、**沒有損害**原作者著作財產權利

2 、小幅影響原作者著作財產、然有**公益**或**轉化性**立場

3 、若是產生**經濟利益的取代效益**，相應風險升高。

合理之方式與資訊—釐清

1. 利用之目的及性質
2. 被利用著作性質
3. 利用的質量比例
4. 對原作潛在或現有價值影響

不是有賺錢一定不能合理使用

Google Book

也不是不賺錢一定能主張合理使用

谷阿莫 - 《腦漿炸裂少女》

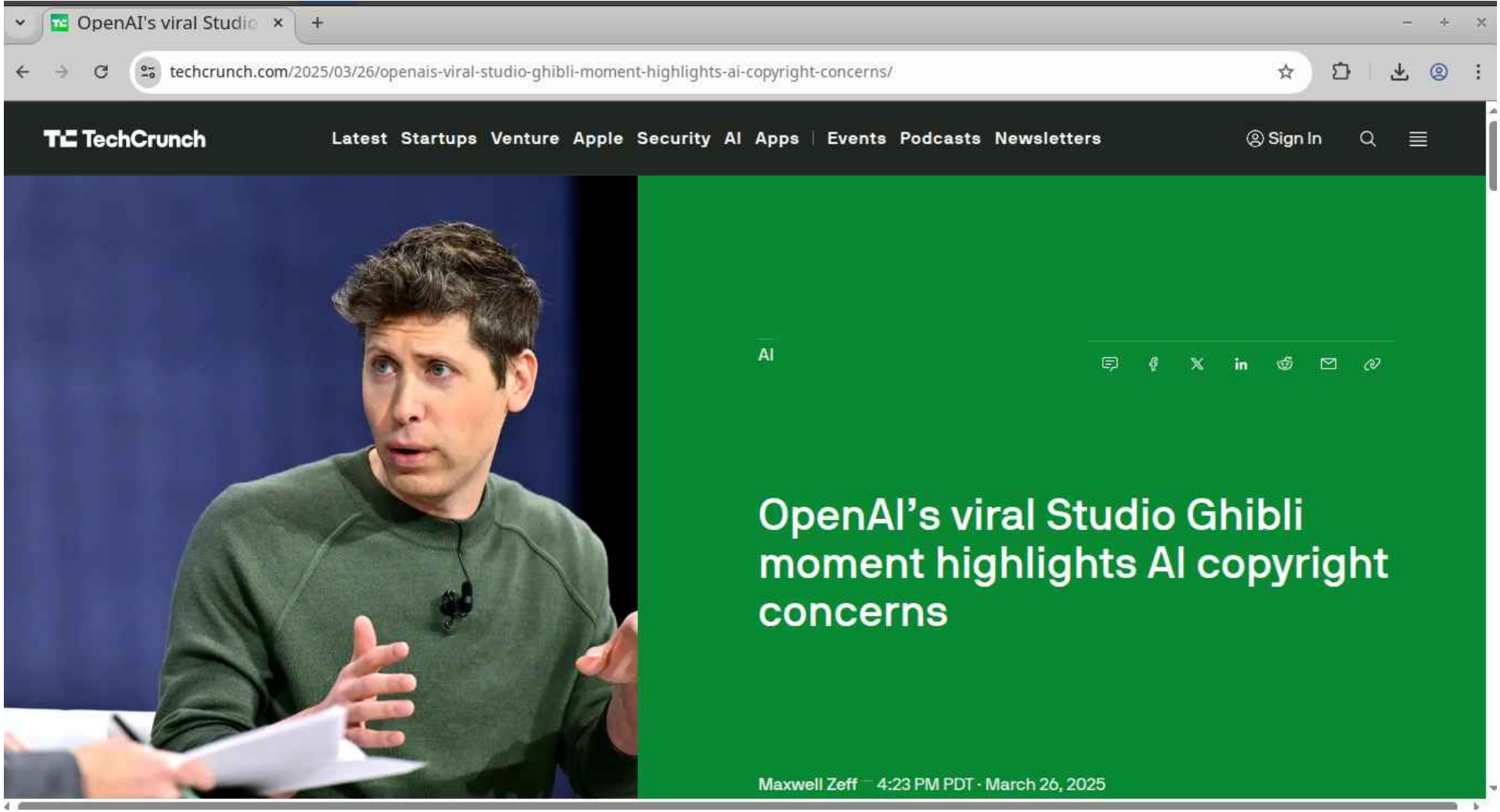
而是這樣用會不會造成原作者財產利益折損

合理範圍

1 、所謂合理範圍，四大原則；

2 、雖無權但不構成侵權，意指、不傷害原作者核心經濟利益；

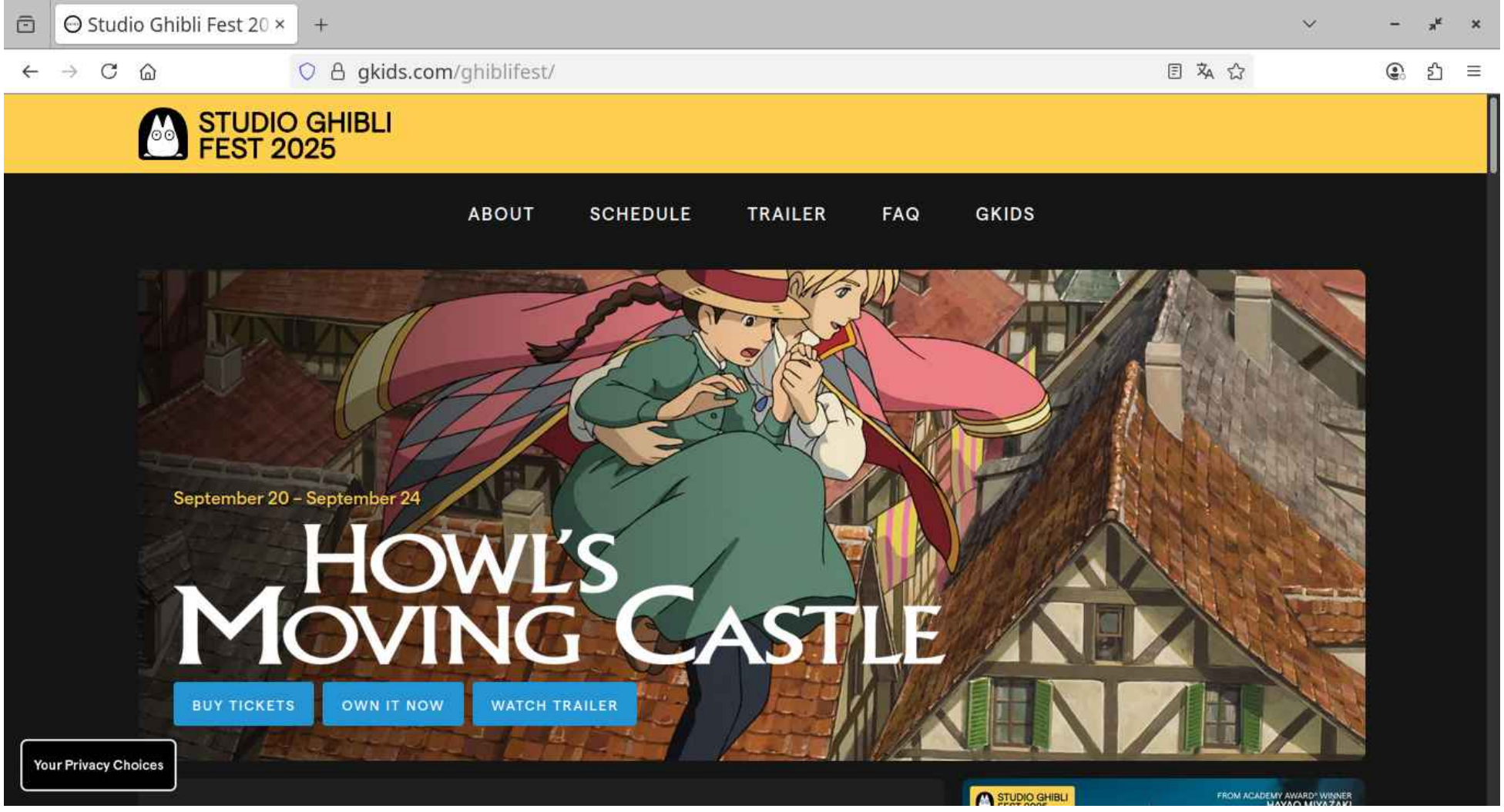
3 、**擴散**愈高、**風險**愈高。



https://techcrunch.com/2025/03/26/openais-viral-studio-ghibli-moment-highlights-ai-copyright-concerns/



FAIR USE @ https://theinitium.com/opinion/20250412-culture-ai-arts-ethics-ghibli



FAIR USE @ https://gkids.com/ghiblifest/



FAIR USE @ https://talkacemedia.com/article/39051

吉卜力經典名作《紅豬》將於 9 月 4 日重返大銀幕。圖片來源：甲上娛樂發布

Transformative FAIR USE

1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes

2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式

3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**

AI 合理使用的爭議難題

1 、一個輸出涉及上百上千作品

2 、幾乎都是**通案**利用、非傳統概念理解的**個案**

3 、不是個別影響一篇文章、一幅畫，而可能**洗滌汰換整個職涯和世代**。

Judge approves $1.5 ×

apnews.com/article/anthropic-authors-copyright-judge-artificial-intelligence-9

133%

AP

WORLD U.S. POLITICS SPORTS ENTERTAINMENT BUSINESS MORE

Sign in DONATE

Michigan church shooting AP Top 25 Typhoon Bualoi Corn dog recall Bad Bunny

BUSINESS

Judge approves $1.5 billion copyright settlement between AI company Anthropic and authors



https://apnews.com/article/anthropic-authors-copyright-judge-artificial-intelligence-9643064e847a5e88ef6ee8b620b3a44c

訓練 → 合法的重製地位

佈署 → 與原作目的不生衝突

精準理解生成式AI時代 ×

blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9004

Our Stories@FCU Library

逢甲大學圖書館部落格

主題專欄 智慧財產權 焦點議題 專欄作家列表 學院服務館員

Home › 智慧財產權 › 精準理解生成式AI時代的合理使用

精準理解生成式AI時代的合理使用

2025 年 10 月 3 日 | Written by Librarian017 Leave a Comment



Type your search

分類

電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
語言學習
主題專欄
- 性別平等
- 智慧財產權
- 投資|管理
- 經濟|統計
- 環境|永續
- 醫學|養生
- 易經|數術
- 書評|影評

https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9004

AI 時代的合理使用、盡量不要與原生素材市場產生衝突

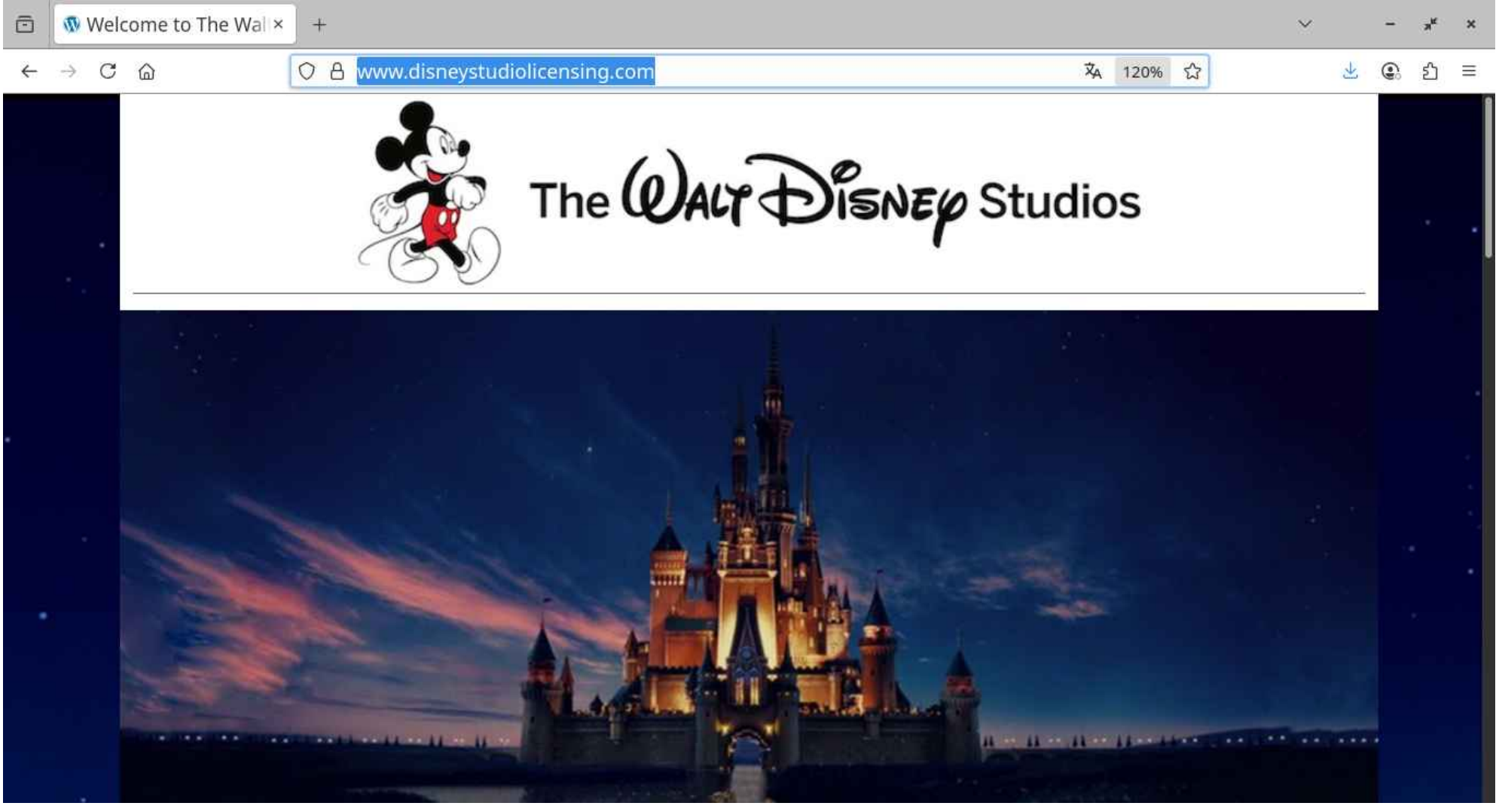
お知らせ 2025.10.28

OpenAI社に「Sora 2」の運用に関する要望書を提出

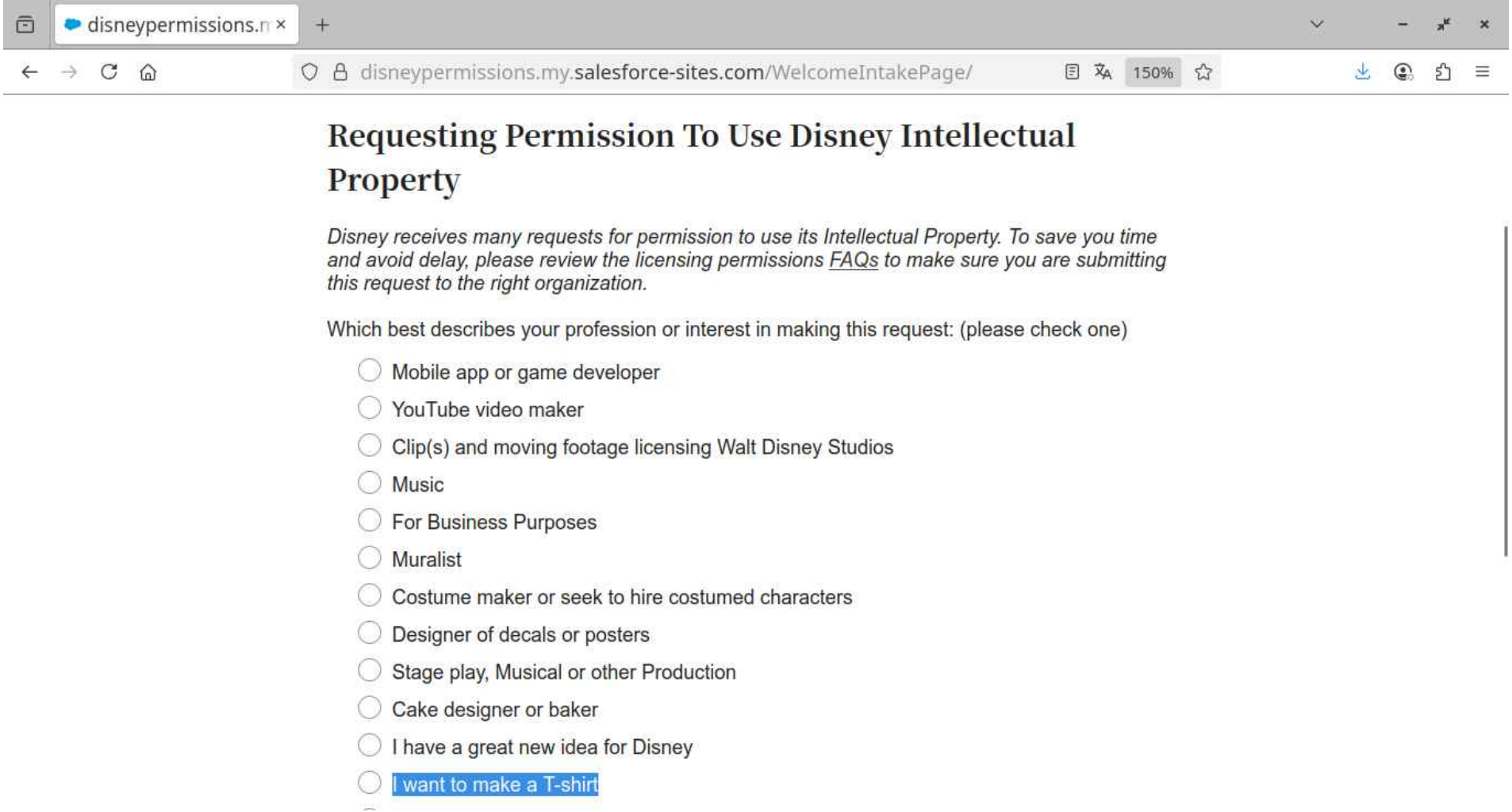
CODAは会員社からの要請に基づき、2025年10月27日、OpenAI社に対し、同社が2025年9月30日よりサービスを開始した「Sora 2（sora.chatgpt.com）」の運用に関して要望書を提出しました。

CODAは、Sora 2において日本の既存コンテンツまたはそれに酷似する映像が多数生成されている事実を確認しており、これらは日本コンテンツを学習データとして取り込んだ結果に起因すると判断しています。また、Sora 2のように特定の著作物

https://coda-cj.jp/news/2577/



FAIR USE: https://www.disneystudiolicensing.com/



https://disneypermissions.my.salesforce-sites.com/WelcomeIntakePage/

Lucien Cheng-hsia Lin
1h ·

OpenAI 擬在 Sora 引入著作權控制與分潤機制

說在前面：這未必出於單純善意，但確實值得密切觀察——因為世界的改變，往往正是從這些「試驗性調整」開始的。

OpenAI 計畫在其 AI 影片生成工具 Sora 中，導入新的著作權管理設計，使內容與角色的著作權人能擁有更細緻的控制權，並視試行結果推動收益分潤制度。

AI 公司在這波技術浪潮中持續以前進與修正的節奏推進，OpenAI 的策略可謂「破格而後建」，一方面衝擊既有產業規範，一方面又提出合作與分潤的架構，在技術優勢下逐步重塑著作權利益的分配方式。

三個要點：

1、著作權人可選擇封鎖（block）其角色或內容，使其不被 Sora 生成使用。據報導，包括 Disney 在內的部分大型公司已選擇退出（更精確地說，是拒絕被納入生成範圍）。

2、若著作權人同意授權使用，則可參與 OpenAI 正在試行與調整中的收益分潤（revenue sharing）機制，有點類似 YouTube 為高流量影片頻道提供的廣告分潤模式。

3、該機制將首先於 Sora 平台上試行，未來可能擴展至 OpenAI 其他產品線。

Reuters：OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization (2025-10-04)：
https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-boost-content-owners-control-sora-ai-video-app-plans-monetization-2025-10-04/

#sora #OpenAI #著作權 #AI分潤 #生成式影片



reuters.com
OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization

Lucien Cheng-hsia Lin
Just now ·

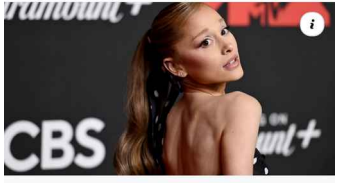
打不過就加入它！或者說，與其硬打，不如收編拉攏？

Universal Music Group（UMG）與 AI 音樂創作公司 Udio 宣布達成和解，未來將攜手推出 AI 音樂產製平台與相關服務。

在此之前，UMG 曾對 Udio 以及另一家 Suno AI 提起訴訟，指控它們未經授權利用旗下音樂素材進行 AI 訓練並生成作品。不過，如今 UMG 與 Udio 已經和解，UMG 授權 Udio 使用自家藝人與詞曲作品，雙方將合作推出一個 AI 驅動的音樂平台，並納入「圍牆花園（walled garden）」式的封閉環境，搭配指紋追蹤與防盜用等機制，共同進軍這個新興的 AI 音樂市場。

值得注意的是，當 UMG 自行「下場」從事 AI 音樂的開發與商業化時，也意味著其他 AI 音樂公司將更難以主張「取用他人音樂素材」屬於合理使用（fair use）。因為在合理使用的判斷中，轉化性（transformative）與使用目的差異是關鍵要素之一。當原著作權人（UMG）自己也進行 AI 訓練與輸出時，這些 AI 公司所主張的「轉化性使用」立場，恐怕就更難成立。

#UMG #Udio #AI音樂 #合理使用 #著作權 #本多終勝



theverge.com
Universal partners with AI startup Udio after settling copyright suit

Lucien Cheng-hsia Lin
Just now ·

山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉錢轉！

繼與 Udio 和解、建立合作 AI 音樂平台與方案後，Universal Music Group（UMG--環球音樂）再有動作，其宣布與 Stability AI（多模態生成式 AI 公司）建立策略性聯盟，共同開發專業級 AI 音樂創作工具。

UMG 指出，合作工具與模型，將引導使用「已獲授權的資料與素材、負責任的進行 AI 訓練與應用」，並適當的提供分潤予合作的音樂權利人。

看來，著作權方(版權方)與 AI 生成公司，已漸有合作模式的嘗試，這是一個非常應該被密切觀察的變化。

https://stability.ai/news/universal-music-group-and-stability-ai-announce-strategic-alliance

#UMG #StabilityAI #Udio #AIBusinessModel #本多終勝



stability.ai
Universal Music Group and Stability AI Announce Strategic Alliance to Co-Develop ...

Exclusive | Universal
www.wsj.com/business/media/universal-music-settles-with-ai-firm-udio-c926ca39
200%
WSJ Barron's MarketWatch IBD WSJ | Buy Side
THE WALL STREET JOURNAL.
SUBSCRIBE SIGN IN

EXCLUSIVE MEDIA

Universal Music Settles With AI Firm Udio

Udio agrees to launch a new subscription service for fans to create music based on licensed songs

By Katherine Sayre Follow

Oct. 29, 2025 8:28 pm ET

Aa Listen (1 min)



https://www.wsj.com/business/media/universal-music-settles-with-ai-firm-udio-c926ca39

Warner Music Group
www.reuters.com/legal/litigation/warner-music-group-settles-copyright-case-with-suno-licensed-ai-music-2025-11-25/
200%
Exclusive news, data and analytics for financial market professionals LSEG
Reuters
My News
Sign In
Register

Warner Music Group settles copyright case with Suno for licensed AI music

By **Reuters**

November 26, 2025 4:25 AM GMT+8 · Updated November 26, 2025

Aa
Feedback



https://www.reuters.com/legal/litigation/warner-music-group-settles-copyright-case-with-suno-licensed-ai-music-2025-11-25/

音樂產業 vs AI 新創

1. 先起訴 → 2. 後和解 → 3. 談分潤

→ 壓縮合理使用的解釋和空間

~~Transformative~~ FAIR USE

1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes

2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式

3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**



https://tw.creativecommons.net/openglam/

CC Taiwan 授權討論室

https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion